

TRIBUNAL PLENO DE 14/08/24

ITEM Nº 01

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

MUNICIPAL

Processo: TC-012089.989.24-8.

Representante: Fabio Leandro Sanches Martins de Gregório.

Representada: Prefeitura de Louveira.

Responsáveis: Estanislau Steck – Prefeito; Kleber Rodrigo dos Santos Arruda – Secretário de Administração; Eduardo Yasui – Secretário de Segurança.

Objeto: impugnação ao edital de Chamada Pública nº 1/2024, com vistas ao credenciamento de pátios para a remoção, guarda e depósito de veículos abandonados em vias públicas, legalmente apreendidos como medida administrativa ou por infração à legislação de trânsito, bem como a operação e gerenciamento do pátio.

Valor estimado: R\$ 836.709,68 (oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), para o período de doze meses.

Regime de Licitação: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Advogado(s): Régis Augusto Lourenção – OAB/SP 226.733.

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CHAMADA PÚBLICA. CREDENCIAMENTO DE PÁTIOS PARA REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DO CERTAME. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Consoante o disposto no artigo 271, §4º, do Código de Trânsito Brasileiro, não se admite a adoção do procedimento de credenciamento para a contratação de serviços de remoção, recolhimento, depósito e guarda de veículos apreendidos.

RELATÓRIO

Em julgamento, **representação, sob o rito de Exame Prévio de Edital**, formulada por Fabio Leandro Sanches Martins de Gregório em face do

ato convocatório para Chamada Pública nº 1/2024, promovido pela **PREFEITURA DE LOUVEIRA** com vistas ao “credenciamento de pátios para a remoção, guarda e depósito de veículos abandonados em vias públicas, legalmente apreendidos como medida administrativa ou por infração à legislação de trânsito, bem como a operação e gerenciamento do pátio”, com estipulação inicial de 27 de maio de 2024 como data limite para envio de documentos de habilitação.

O feito foi distribuído por prevenção, face à conexão com matéria ao abrigo do TC-009794.989.23, no qual inspeção perfunctória da versão do edital da Concorrência nº 3/2023, destinada à “concessão para exploração dos serviços públicos de administração, remoção, transporte e guarda de veículos abandonados em vias públicas, legalmente apreendidos como medida administrativa ou por infração à legislação de trânsito, bem como a implantação, operação e gerenciamento de pátio destinado a guarda de veículos e preparação, planejamento, avaliação técnica, organização e apoio ao poder público para realização de leilões de veículos”, resultou no indeferimento da cautela pretendida, conforme decisão disponibilizada em 23 de maio de 2023.

Volta-se o mesmo autor, agora, contra o processamento da disputa por meio de **credenciamento**, suscitando contrariedade ao artigo 271, § 4º, do Código de Trânsito Brasileiro¹, ao artigo 175 da Constituição Federal², a parecer da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo³, a precedentes deste

¹ Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 4º. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços.

² Constituição de República Federativa do Brasil de 1988.

Artigo 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

³ Parecer CJ/ Detran nº 335/2014.

Tribunal⁴ e à prática administrativa de vários órgãos públicos, em especial de Delegacias Seccionais de Polícia⁵ e do Departamento Estadual de Trânsito – Detran/SP, optantes do Pregão Eletrônico.

Acresce que o edital não define o critério de acionamento e divisão dos serviços para a hipótese de haver mais de um credenciado no decurso de quinze anos de vigência contratual prevista.

Segundo o autor, o longo período de duração estabelecido é suficiente para que se confunda o ajuste pretendido com verdadeira concessão, modelagem prevista na Lei Municipal referenciada no edital em apreço (nº 2.813/2022) e, não bastasse, eleita pela Administração de Louveira no instrumento anterior, ao final revogado.

Requeru liminar suspensão do procedimento e que, ao final, determine-se à Origem a retificação do ato convocatório.

Ao reconhecer presunção de afronta a previsões legais e a precedentes deste Tribunal, determinei a suspensão do certame em decisão de 22 de maio último⁶, referendada por este Egrégio Plenário em sessão subsequente (eventos 11 e 30).

O responsável foi notificado para apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, inteiro teor do edital (“ou certificação de que a versão apresentada pelo representante corresponde fielmente ao original”), acompanhado de informações sobre eventuais publicações, esclarecimentos, impugnações ou recursos administrativos, bem como das razões de seu interesse (evento 20).

Em atendimento, a **PREFEITURA DE LOUVEIRA**, por intermédio do Prefeito Estanislau Steck, informa que suspendeu o andamento do certame

⁴ Cita os TCs-001441.989.12 e 001445.989.12, 022874.989.18 e 022942.989.18, 002316.989.21, 017239.989.17.

⁵ Como as da Capital, de Sorocaba, São Joaquim da Barra, Presidente Venceslau, Votuporanga, Assis, Itanhaém, Jundiaí, Andradina.

⁶ Registrou-se, além da falta de clara definição de disposições acerca de possibilidade de contratações múltiplas, que o Termo de Referência – Anexo II do Edital – estabelece que a vigência do Credenciamento será de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite previsto no artigo 57 da Lei nº 8.666/93, regra que, além de se referir a legislação revogada, não guarda coerência com outras disposições editalícias.

e colaciona documentos e justificativas (eventos 33 e 35), aduzindo, em síntese, que o credenciamento permitirá a contratação de vários prestadores, recaindo a escolha sobre o usuário do serviço.

Afirma que o procedimento almeja credenciar empresas especializadas que atendam com qualidade e eficiência a demanda para a remoção e guarda de veículos, necessidade permanente e dever do Município.

Informa, por fim, que a menção à lei revogada (nº 8.666/1993) constitui erro material a ser retificado, sendo o procedimento, na realidade, regido pela Lei nº 14.133/2021.

Acionada, **ATJ**, por seu segmento Jurídico, manifesta-se pela procedência da representação, posicionamento endossado por sua Chefia (evento 47).

Com efeito, o órgão de assessoramento técnico identificou impropriedade grave o bastante a ensejar a anulação do certame, consubstanciada no uso inadequado do instituto do credenciamento, sobretudo porque se trata de hipótese de inexigibilidade de licitação (Lei nº 14.133/2021, artigo 74, IV), e os serviços de remoção, guarda e depósito de veículos abandonados em via pública ou legalmente apreendidos devem ser contratados por meio de certame licitatório, conforme previsto nos artigos 271, § 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, e 175 da Constituição da República.

No mesmo sentido, o **Ministério Público de Contas**, que ainda registra:

“Já os longuíssimos **quinze anos de vigência contratual**, somados à menção à Lei nº 8.987/1995, levam a crer que a pretensão administrativa era, desde o início, promover a concessão dos serviços, em atenção ao art. 175 da Constituição Federal, reforçando a impertinência da adoção do instituto do credenciamento.”

Este o relatório.

TC-012089.989.24-8

VOTO

Com vistas ao “credenciamento de pátios para a remoção, guarda e depósito de veículos abandonados em vias públicas, legalmente apreendidos como medida administrativa ou por infração à legislação de trânsito”, a Prefeitura de Louveira publicou o edital de Chamada Pública nº 1/2024, ora objeto de análise sob o rito de Exame Prévio⁷.

A merecer destaque, do instrumento convocatório e dos Anexos que o integram, as seguintes previsões:

- regência pelas Leis Federais nº 8.987/1995 e nº 14.133/2021 (item 1.1 do preâmbulo do edital);
- formalização posterior da avença por meio de contratação direta na forma de inexigibilidade de licitação, com respaldo no artigo 74, IV, da Lei 14.133/2021 (item 1.4 do preâmbulo do edital);
- valor contratual estimado de R\$ 836.709,68 (oitocentos e trinta e seis mil, setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), para doze meses (item 4.1 do edital);

⁷ Registre-se que antes de lançar aludido instrumento à praça, mais precisamente em abril de 2023, o Município publicou o edital de Concorrência nº 3/2023, daquela feita objetivando outorga dos mesmos serviços por meio de **concessão**. Impugnado o instrumento pelo mesmo autor, a matéria foi tratada nos autos do TC-009794.989.23, com pleito de suspensão liminar indeferido pelo eminente Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues. Consulta ao portal institucional da Origem informa que tal licitação foi revogada em 9 de agosto daquele ano, com base no artigo 49 da Lei 8.666/93.

- estipulado pela contratada, o percentual de repasse não poderá ser inferior a 5% (item 4.3 do edital);
- a empresa/pátio credenciado, além de comportar a guarda, necessita ter a operação e gestão do pátio, com estrutura de transporte (guincho) para remoção e recolha dos veículos (item 1 do Termo de Referência – anexo II do edital);
- a prestação dos serviços será feita quando ocorrer acionamento das autoridades competentes ou servidor público nomeado pelo Município de Louveira (item 5 do Termo de Referência);
- a Secretaria Municipal de Segurança, através da Divisão de Trânsito, será competente para nomear e designar os autorizados ao acionamento (item 5 do Termo de Referência); e
- a vigência do Termo de Credenciamento será de 15 (quinze) anos (item 20 do Termo de Referência);

Assentadas aludidas premissas e corroborando as insurgências expostas pelo representante, instrução unânime demonstra que a iniciativa, **como atualmente traçada**, não reúne condições para prosseguimento.

Confira-se, a propósito, a redação do **artigo 271, § 4º, do Código de Trânsito Brasileiro** (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997):

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 4º. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, **ou por particular**

contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços⁸ (destaquei)

A seu turno, a Lei nº 14.133/2021 - NLLC, além de positivar o instituto do credenciamento como espécie de procedimento auxiliar à disposição do gestor (artigo 78, I), estabelece ser **inexigível** a licitação “quando inviável a competição”⁹, “em especial nos casos de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento” (artigo 74, inciso IV).

Observa-se, portanto, não só ante a disciplina do Código de Trânsito Brasileiro (a exigir que a eventual contratação de particular seja efetivada por licitação pública), mas também face a própria descrição da prestação almejada pela Origem, que **o objeto em comento não se amolda ao credenciamento**.

Tampouco presentes as hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 79 da NLLC:

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

Com efeito, como bem anota o d. MPC, **o ato convocatório não foi planejado para simultaneidade de credenciados**, eis que **ausentes critérios de eventual acionamento ou de alternância entre prestadores de serviços**, o que, consoante destaca, poderia “causar transtornos aos

⁸ Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016.

⁹ No caso do credenciamento, a inviabilidade de competição resultaria da ausência de exclusão de qualquer dos potenciais interessados que preencham os requisitos objetivos previstos no edital.

proprietários dos veículos, notadamente os domiciliados em região longínqua à infração de trânsito, e aos credenciados, que podem se sentir desmotivados a participar da seleção pública”.

Do mesmo modo, os argumentos suscitados pela Prefeitura de Louveira – de que o credenciamento em exame permitiria a contratação de vários prestadores, sem distinção, em igualdade de condições, com escolha sob critério do usuário do serviço – **não se harmonizam com o Termo de Referência.**

Cabe destacar, a propósito, ainda na esteira do douto MPC, que “consta do referido anexo editalício que a Secretaria Municipal de Segurança – Divisão de Trânsito ‘será competente a nomear e designar os autorizados ao acionamento, que somente iniciarão a execução dos serviços quando ocorrer o acionamento das Autoridades competentes ou servidor público nomeado pelo Município de Louveira/SP’”, **não** recaindo, portanto, a escolha do prestador ao seu usuário direto, como sustentou a representada. Ainda, quanto aos “veículos recolhidos em estado de abandono nas vias e logradouros públicos”, parece “óbvio que, em se tratando de veículos abandonados, o proprietário, por não se fazer presente no momento da ocorrência, não escolherá o prestador credenciado”.

Em linha convergente, como registra ATJ-Jurídica, “a previsão de que ‘no momento da contratação por inexigibilidade, a contratada deverá informar o percentual de repasse, que não poderá ser menor que 5%, ao contrário de caracterizar [o credenciamento], apenas afasta a disputa de preços e [, conseqüentemente,] a obtenção da melhor oferta para a Administração”.

Registre-se, ademais, que este Egrégio Plenário, sob a disciplina da Lei federal nº 8.666/1993, ora revogada, reconheceu a inviabilidade jurídica do uso do credenciamento para o objeto em perspectiva, citando-se precedente lembrado por ATJ-Jurídica, aplicável ao presente caso:

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, RECOLHIMENTO, DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS. CREDENCIAMENTO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DO CERTAME. PROCEDÊNCIA. V.U.

1. É ilegal a adoção do sistema de credenciamento para a contratação de serviços de remoção, recolhimento, depósito e guarda de veículos.

(TC-005984.989.19, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 20 de março de 2019).

Elucidativo o seguinte excerto do voto condutor de citada decisão:

2.4. No mérito, a impugnação do Autor é procedente, pois não há fundamento legal apto a autorizar a adoção da estratégia de credenciamento para a contratação de serviços de remoção, recolhimento, depósito e guarda de veículos localizados e/ou apreendidos, removidos ou retidos.

A inviabilidade da competição é um pré-requisito fundamental para que se permita a contratação de serviços de interesse da Administração por meio de credenciamento, e este pressuposto não restou demonstrado no presente caso.

Incide sobre o objeto o dever de licitar¹⁰.

O fato de as taxas do serviço serem fixadas por meio de Decreto municipal não implica necessariamente em inviabilidade de competição, pois como bem lembrou o MPC, o julgamento das propostas com base na “maior oferta”, nesta hipótese, permitiria a seleção da proposta mais vantajosa para o atendimento ao interesse público almejado.

O regime de credenciamento, neste caso, igualmente provoca uma série de incertezas aos potenciais interessados, por prejudicar o levantamento de uma estimativa de atendimentos e, conseqüentemente, da expectativa de remuneração, que torna o objeto desinteressante a empresas que não estejam previamente instaladas no município de Jundiaí (destaquei).

Confira-se, ainda, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:

EMENTA. Exame prévio de edital. Serviços de administração e manutenção de pátios de remoção e guarda de veículos, bem como de apoio para a realização de leilões públicos. Inviabilidade jurídica

¹⁰ Código de Trânsito Nacional, art. 271, § 4º: “Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços” (nota de rodapé original)

de se manter o modelo do credenciamento, nos termos idealizados. Prejudicada, em via de consequência, a análise de mérito das demais impugnações a ele relacionadas. Considerando a vedação à participação de cooperativas, impertinente a queixa relativa ao registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo – OCESP. Procedência parcial. Correções determinadas. Recomendações relativas à divulgação do valor do contrato, caução de participação e visita técnica.

(TCs-001441.989.12 e 001445.989.12, Pleno, Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, sessão de 12 de junho de 2013).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CREDENCIAMENTO. SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA.

1. Consoante dispõe o artigo 271, §4º, do Código de Trânsito Brasileiro, não se admite a adoção do regime de credenciamento para a contratação de serviços de remoção, recolhimento, depósito e guarda de veículos apreendidos (destaquei).

(TC-02316.989.21-9, Pleno, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 10/3/2021).

Caracterizada, portanto, ocorrência de vício de origem, consubstanciado na impossibilidade do uso do credenciamento para obtenção do objeto almejado pela Prefeitura de Louveira, a anulação do edital é medida que se impõe.

Por fim, cabível registrar, em atenção aos argumentos da defesa, que a Origem reconhece equívoco na referência à revogada Lei federal nº 8.666/93, comprometendo-se a eliminá-lo.

Ante o exposto, acompanho instrução unânime e VOTO pela **procedência da representação**, determinando-se à Prefeitura de Louveira a **anulação** do edital de Chamada Pública nº 1/2024.

Na hipótese de retomada do procedimento, devidamente reformulado, deverá ser eliminada referência à legislação revogada, com ampla e diligente revisão da iniciativa, amoldando-a aos preceitos legais aplicáveis.

Com o trânsito em julgado, archive-se.



GABINETE DO CONSELHEIRO
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI

(11) 3292-3570 - gcmab@tce.sp.gov.br

GCMAB
PP